

[10] 국유재산 대부료 산출 시 개별공시지가 적용 부적정

- 「국유재산법」 제32조(사용료) 및 제47조(대부료, 계약의 해제 등) 제1항과 「같은 법 시행령」 제29조(사용료율과 사용료 산출방법)에 따르면 연간 사용료는 해당 재산가액에 요율을 곱한 금액으로 하며
 - 대부료 산출을 위한 토지의 재산가액은 「부동산 가격공시에 관한 법률」 제10조(개별공시지가의 결정·공시 등)에 따른 개별공시지가¹⁾를 적용한다고 되어 있음
- 따라서, 국유재산에 대한 대부료 산출 시에는 매년 5월 31일 기준으로 변경되는 개별공시지가를 적용하여야 함
- 그런데, 2016. 6. 1. ~ 10. 30.²⁾ 기간 중 서울동부지역본부 등 8개 지역본부³⁾에서 체결한 대부료 1백만 원 이상 국유재산 대부계약 실태를 점검한 결과
 - 재산가액을 2016. 5. 31. 결정·공시된 당해 연도 개별공시지가를 적용하여 산출하여야 함에도 불구하고, 공사 전산상 입력이 되어 있지 않다는 사유 등으로
 - [별표 11]과 같이 77건의 대부계약을 체결하면서 전년도인 2015년도에 결정·공시된 개별공시지가를 적용하여 대부료를 산출함으로써

1) 「부동산 가격공시에 관한 법률」 제10조 및 「같은 법 시행령」 제21조에 따라 매년 5월 31일까지 개별공시지가 결정·공시됨

2) 변동된 개별공시지가 자료를 2016. 8. 25. 공사 전산에 일괄 반영함

3) 2017년 중 종합감사를 실시한 인천·대구경북·전북·경남 지역본부 등 4개 지역본부에 대해서는 해당 종합감사기간 중 점검하였으므로 이번 감사대상에서 제외

△ 대부계약 71건에 대하여는 대부료 14,222천 원을 적게 징수하고
6건에 대하여는 대부료 1,842천 원을 많이 징수하는 등
총 77건의 대부계약에 대해 16,064천 원의 국유재산 대부료를
잘못 부과·징수한 사실이 있음

【조치할 사항】

- ◇ 서울동부지역본부 등 7개 지역본부장은 대부료를 잘못 산출하여
징수한 총 77건에 대하여 대부료 14,222천 원을 추가 징수하거나,
1,842천 원을 환급 조치하며
- 관련자 선임전문위원 ○○○ 외 7명에 대하여는 주의 촉구하고
향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 직원들에 대한 직무
교육을 실시하시기 바람. (시정)

[별표 11] 2016년 국유재산 대부료 산출 오류 현황

(단위 : 천 원)

순번	지역본부	피대부자	소 재 지	계 약 대부료(A)	정 당 대부료(B)	차액 (C=B-A)
----	------	------	-------	---------------	---------------	---------------

“기재 생략”
